

Réf. cabinet : 26/063

CONCLUSIONS EN DÉFENSE N°1

Communication par RPVA le 24 septembre 2026

POUR :

Monsieur Marc MOSZKOWSKI, né le 25 juin 1954 à Coevorden (Pays-Bas), de nationalité française, demeurant 2080 chemin du Verdos 26120 CHATEAUDOUBLE

Bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale n°N-83050-2026-001706 du 15 avril 2026 (pièce n°11)

Ayant pour Avocate **Maître Mallory DE SOUSA**
Avocate au Barreau de Draguignan
76 avenue Lazare Carnot
83300 DRAGUIGNAN
07 80 95 05 29 – cabinet@avocat-mds.fr

CONTRE :

La Société DeepGulf Inc., située dans l'État de Floride, 7205 Suman Lane Unit A, Pensacola, FL 32526, dont le numéro d'identification (employer identification number) est 20-2250919, représentée par son Président M. Rustin Howard, élisant domicile au cabinet SELAS Bignon Lebray SELAS inter-barreaux Maître Julien Lecat Hémilythe - 150, avenue Georges Pompidou 13080 AIX-EN-PROVENCE

Ayant pour Avocat la **SELAS BIGNON LEBRAY**
Agissant par **Maître Julien LECAT**
Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence
Hémilythe - 150 avenue Georges Pompidou
13100 AIX-EN-PROVENCE

PLAISE AU TRIBUNAL

I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

En 2004, M. Marc Moszkowski, ingénieur maritime français titulaire de brevets d'invention, basé à Houston, fonda DeepGulf, Inc. avec M. Rustin Howard.

M. Moszkowski détenait 50% des parts à la fondation de la société et plus de 46 % des parts après la vente de 10% aux investisseurs en 2008, occupait le poste de directeur-général et était responsable de l'ensemble du développement technique et commercial. M. Howard, quant à lui, exerçait les fonctions de Président du conseil d'administration et était chargé de la levée de fonds ainsi que du parrainage en matière d'immigration.

Durant les trois premières années d'activité, M. Howard ne leva aucun capital. M. Moszkowski ne perçut aucun salaire, malgré l'engagement pris par M. Howard de verser un salaire de 120 000 dollars par an, au besoin sur ses fonds personnels, pris auprès du Department of Homeland Security dans le cadre de la délivrance du visa H-1B. Les levées de fonds ultérieures servirent aux dépenses de fonctionnement et non aux activités de M. Moszkowski, ni au développement des projets, à tel point que la phase de développement fut financée par les revenus personnels de consultance de M. Moszkowski, pour un total d'environ 225 000 dollars. L'exécution des projets fut assurée au moyen des flux de trésorerie générés par l'entité opérationnelle timoraise.

En 2007, M. Moszkowski développa une opportunité majeure liée à un pipeline sous-marin au Timor oriental, se déplaçant à ses propres frais. Il obtint des réunions avec le président, le premier ministre et de hauts responsables gouvernementaux de la République. Trois contrats suivirent, totalisant 14,9 millions de dollars, exécutés entre 2008 et 2012, tous menés à bien sans intervention de M. Howard. M. Moszkowski perçut son premier salaire en 2008, puis ceux-ci furent interrompus en 2012 malgré la garantie de M. Howard auprès du DHS. Les opérations exigeaient que M. Moszkowski travaille dans des endroits très reculés dénués de sécurité ; il subit des blessures dues à des inondations, à l'effondrement d'une route, à une agression violente et à un échouement de dix-huit jours d'un navire sur un récif corallien. En 2011, il contracta une forme sévère de paludisme de Papouasie–Nouvelle-Guinée et fut hospitalisé dans un état critique.

Grâce à une structure de partage des bénéfices négociée personnellement par M. Moszkowski dans le cadre de ces opérations, DeepGulf reçut 50,3% des bénéfices provenant de la participation de 33% de M. Moszkowski dans l'entité opérationnelle timoraise, tandis que les fondateurs timorais, détenant 67% de cette entité, en reçurent 49,7%.

Toutefois, DeepGulf revendiqua, en 2018, le droit à 100% des bénéfices de l'entité opérationnelle timoraise pour la période de 2008 à 2012, arguant d'un droit rétroactif à 2 622 933,67 dollars sur la base de son acquisition de cette entité pour 100 001 dollars en décembre 2012. Cette position englobait notamment l'ensemble des sommes versées aux fondateurs timorais, à DeepGulf et à M. Moszkowski.

C'est dans le cadre de ces relations professionnelles que des procédures judiciaires finirent par être engagées en France et en Floride contre M. Moszkowski, tant par la société DeepGulf, Inc. que par la société Toke Oil and Gas, S.A.

S'agissant de la procédure conduite aux États-Unis, M. Moszkowski s'est interrogé et a contesté, dès le départ, l'identité et l'existence de la société Toke Oil and Gas, ainsi que les éléments relatifs au lieu d'établissement de son siège social (**pièce n°6**).

En effet, ces éléments sont essentiels pour déterminer la compétence matérielle des juridictions américaines. La compétence fédérale fondée sur la diversité de citoyenneté existait entre la société DeepGulf (société de Floride) et M. Moszkowski (citoyen français). Elle était, en revanche, susceptible d'être exclue si l'entreprise Toke Oil and Gas devait elle-même être regardée comme une société étrangère, dès lors qu'une partie étrangère se serait trouvée de chaque côté du litige.

M. Moszkowski a alors procédé au *removal* de l'affaire devant la juridiction fédérale, en invoquant la diversité de citoyenneté entre DeepGulf, société de Floride, et lui-même, citoyen français, et en soutenant que l'entité dénommée « Toke Oil and Gas, Inc. », dont il contestait l'existence, devait être écartée de l'analyse de cette diversité. Les demanderessees n'ont alors contesté ni le *removal* ni la compétence de la juridiction fédérale.

L'affaire est ainsi demeurée devant la juridiction fédérale, sans contestation par les demanderessees du *removal* ni demande de renvoi devant la juridiction étatique à ce stade de la procédure.

Toutefois, celle-ci a débouté les demanderessees de sept des huit chefs de demande. Sur le seul chef accueilli, relatif à la propriété de certains brevets, publications et inventions, elle a pour l'essentiel reconnu à la société DeepGulf une propriété résultant d'une cession antérieure non-contestée, alors que les brevets concernés avaient, pour la plupart, déjà expiré par faute de la société DeepGulf. Ce chef était ainsi, en pratique, dépourvu d'enjeu contentieux (**pièces n° 9 et 10**).

Les sociétés demanderessees ont interjeté appel devant la Cour fédérale d'Atlanta.

À ce stade de la procédure, la question de la compétence matérielle de la Cour fédérale d'Atlanta a été soulevée d'office par la Juridiction.

Les appelantes ont alors mis en avant le caractère prétendument étranger de la société Toke Oil and Gas, S.A., sans pourtant en justifier. En effet, aucun document officiel ni aucune adresse au Timor Orientale ne fut transmise, malgré les demandes présentées par le défendeur en ce sens. Seule une adresse en Floride fut donnée pour la société Toke Oil and Gas. Il n'y eut pas davantage de « *motion to remand* » présentée par les adversaires pour soutenir que Toke Oil and Gas était une société étrangère dont la présence dans le litige détruisait la diversité de citoyenneté.

L'affaire a tout de même été renvoyée devant la juridiction de l'État de Floride (**pièce n°1**).

C'est dans ce contexte qu'un jugement a finalement été rendu par la juridiction étatique, la Juridiction du Comté d'Escambia en Floride en date du 3 septembre 2025, n°2018 CA 000543 (**pièce adverse n°5**).

Une qualification de vol civil fut prononcée sur la base d'une lettre de mise en demeure préalable à l'action, sans examen des opérations sous-jacentes, aboutissant à un jugement condamnant M. Moszkowski à payer la somme de 1 035 000 dollars plus 290 461,73 dollars d'intérêts.

Un appel est pendant devant la First District Court of Appeal de Floride. Par décision du 14 septembre 2026, cette juridiction a confirmé le jugement sans opinion écrite. Cette décision n'est toutefois pas encore définitive, une demande autorisée de réexamen et d'opinion écrite devant être présentée conformément aux règles de procédure applicables.

En outre, une action fédérale distincte a été déposée par M. Moszkowski devant le tribunal de district ouest de New York en janvier 2026 (**pièces n°11**).

La société DeepGulf sollicite l'exequatur du jugement rendu par la Juridiction du Comté d'Escambia en Floride en date du 3 septembre 2025, n°2018 CA 000543.

Toutefois, cette demande ne saurait prospérer dans la mesure où ce jugement a été rendu en fraude à la compétence fédérale des juridictions américaines et sans respecter le principe du contradictoire.

En effet, M. Moszkowski, qui avait régulièrement conclu dans cette procédure, avait sollicité une dispense de comparution à l'audience en raison de son état de santé et de son éloignement géographique. Sa demande de dispense de comparution a été rejetée et ses écritures ont été écartées purement et simplement.

Dans ces conditions, la société DeepGulf ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'exequatur.

II. DISCUSSION :

II. 1. Sur l'impossibilité de prononcer l'exequatur au regard de la fraude ayant affecté les conditions de détermination de la compétence juridictionnelle et la capacité à ester en Justice des sociétés :

Le jugement dont l'exequatur est sollicité est intervenu à l'issue d'une procédure dans laquelle la présentation de l'identité et de la qualité étrangère alléguée de Toke Oil and Gas est susceptible d'avoir affecté les conditions de détermination de la compétence juridictionnelle et du renvoi de l'affaire devant la juridiction étatique.

Dès l'introduction de la procédure américaine, M. Moszkowski avait contesté l'existence même de la société dénommée « Toke Oil and Gas, Inc. », relevant qu'aucune société correspondant à cette dénomination n'apparaissait dans les registres de Floride. Les actes introductifs de procédure la présentaient pourtant comme une société domiciliée en Floride et, dans le même temps, comme une filiale de DeepGulf établie au Timor oriental.

Ce n'est que plusieurs mois après l'introduction de l'instance que les demanderesses ont modifié leur présentation en indiquant que la société concernée était en réalité « Toke Oil and

Gas, S.A. », sans pour autant transmettre les statuts de cette société et la preuve de l'établissement de son siège social à l'étranger.

Durant toute la première phase de la procédure, les demanderesses ont donc présenté Toke Oil and Gas comme une émanation de DeepGulf, dont le siège se trouvait en Floride, ce qui ne permettait pas, dans cette présentation, de caractériser l'élément d'extranéité ultérieurement invoqué.

Étonnamment, ce n'est qu'après que les sociétés demanderesses eurent été déboutées de leur demande devant la Juridiction fédérale que l'élément d'extranéité – tiré de la prétendue qualité de société étrangère de Toke Oil and Gas – a été mis en avant (**pièces n°9 et 10**). En procédant de la sorte, les demanderesses ont permis au litige de se poursuivre devant la juridiction étatique et non plus devant la juridiction fédérale qui les avait déjà déboutées (**pièce n°1**).

En d'autres termes, un élément déterminant de la compétence juridictionnelle – le lieu du siège social de la société Toke Oil and Gas – a été successivement présenté de manière contradictoire et n'a jamais été clairement justifié. Ainsi les sociétés demanderesses ont-elles pu rapatrier leur litige au niveau étatique, après avoir été déboutées par la juridiction fédérale.

Pour autant, le critère d'extranéité de la société Toke Oil and Gas n'a jamais été prouvé.

Tout cela sans évoquer les contradictions entourant la gouvernance et l'actionnariat des sociétés concernées.

Cette difficulté se manifeste de manière particulièrement concrète dans l'acte de cession de créance du 16 mars 2026 produit par la demanderesse. Les procès-verbaux de Toke Oil and Gas du 27 février 2013 établissaient que son conseil d'administration était composé de deux administrateurs, M. Moszkowski et M. Howard, et que M. Moszkowski avait été élu Président de la société, M. Howard étant élu Chairman et CFO :

Election of Officers

Motion was made and seconded that the officers of the corporation shall be
Marc Moszkowski, President
Rustin Howard, Chairman and CFO
Trish Taylor, Secretary
The motion passed unanimously.

(Pièce n°13)

Traduction libre :

Élection des dirigeants

*Il a été proposé et appuyé que les dirigeants de la société soient :
Marc Moszkowski, Président
Rustin Howard, Président du conseil d'administration et Directeur financier (CFO)
Trish Taylor, Secrétaire
La motion a été adoptée à l'unanimité.*

M. Moszkowski n'a jamais démissionné de ces fonctions, ni été révoqué. Pourtant, l'acte du 16 mars 2026 présente M. Howard comme Président de Toke et porte sa seule signature pour cette société, alors qu'il signe également le même acte pour DeepGulf, bénéficiaire d'une cession consentie à titre gratuit et sans contrepartie. M. Moszkowski n'a jamais été convoqué à une réunion du conseil d'administration relative à cette cession, n'y a jamais consenti et aucune résolution du conseil l'autorisant ne lui a été communiquée. Ces circonstances soulèvent directement la question des pouvoirs en vertu desquels cette cession a pu être consentie au nom de Toke Oil and Gas.

Cette cession constitue ainsi une illustration particulièrement concrète des irrégularités de gouvernance que M. Moszkowski dénonce depuis 2018 dans le fonctionnement de Toke Oil and Gas. La même difficulté se pose notamment quant à la décision même de la société d'engager la procédure judiciaire contre M. Moszkowski. Le conseil d'administration de Toke Oil and Gas n'étant composé que de deux administrateurs, M. Moszkowski et M. Howard, aucune réunion du conseil ne pouvait valablement se tenir en l'absence de M. Moszkowski faute de quorum. Or celui-ci, qui n'a jamais démissionné ni été révoqué, n'a jamais participé à une réunion du conseil ayant décidé ou autorisé l'introduction de cette action, pas davantage qu'à une réunion ayant autorisé la cession de créance du 16 mars 2026, et aucune résolution correspondante ne lui a jamais été communiquée.

D'ailleurs, les demandes de M. Moszkowski tendant à obtenir les résolutions ou délibérations ayant autorisé l'introduction des actions en justice ou la cession de créance sont demeurées sans réponse.

Cela soulève la question de la régularité des actes et actions en justice entrepris – notamment la capacité d'ester en Justice des sociétés – et interroge une éventuelle fraude.

Ces contradictions ne sont pas que de simples irrégularités formelles : elles concernent directement l'identité des parties, leur représentation et les conditions mêmes dans lesquelles les juridictions américaines pouvaient retenir leur compétence.

En tout état de cause, il en résulte que la compétence de la juridiction étatique ayant rendu la décision litigieuse apparaît avoir été obtenue au moyen d'une présentation artificielle et évolutive de l'identité et du lieu d'établissement de la société Toke Oil and Gas.

En effet, la circonstance qu'une affaire présente une complète diversité de citoyenneté n'a pas, à elle seule, pour effet de priver la juridiction étatique de sa compétence. Cette diversité ouvre toutefois, lorsque les conditions légales sont réunies, l'accès à la juridiction fédérale et permet au défendeur de procéder au *removal* de l'affaire devant celle-ci. C'est précisément ce qu'a fait M. Moszkowski le 25 juin 2018, en procédant au transfert de l'affaire devant la juridiction fédérale. Or, les demandereses n'ont contesté ni ce *removal* ni la compétence de la juridiction fédérale et n'ont, en particulier, pas sollicité le *remand* de l'affaire devant la juridiction étatique.

Il apparaît ainsi que Toke Oil and Gas a été ultérieurement présentée comme une société étrangère, alors même que cette qualité avait été contestée dès le 25 juin 2018 et n'a jamais été justifiée par les documents officiels sollicités par M. Moszkowski.

C'est sur la base de cette présentation que l'affaire a, plusieurs années après, été renvoyée devant la juridiction étatique.

Cette présentation, intervenue tardivement et sans justification de la qualité étrangère alléguée, est ainsi susceptible d'avoir affecté les conditions dans lesquelles l'affaire a été renvoyée devant la juridiction étatique et de caractériser une fraude à la compétence juridictionnelle.

De plus, la capacité à ester en Justice des sociétés est questionnée.

Par suite, la Juridiction de céans ne pourra pas prononcer l'exequatur du jugement en question.

II. 2. Sur l'impossibilité de prononcer l'exequatur au regard de l'absence de conformité à l'ordre public :

A. Sur l'impossibilité de prononcer l'exequatur au regard du trouble à l'ordre public tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :

Le jugement dont l'exequatur est sollicité porte atteinte aux exigences fondamentales de l'ordre public procédural français, en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.

Aux dates des audiences, les 10 et 17 juin 2025, M. Moszkowski se trouvait dans l'impossibilité matérielle et financière de se déplacer aux États-Unis.

Il en avait avisé la juridiction américaine, tout au long de la procédure, certificats médicaux à l'appui (**pièces n°3 à 5**).

Indépendamment de son état de santé, l'ensemble de ses avoirs et comptes bancaires faisait en effet l'objet de saisies récurrentes dans le cadre d'une procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Draguignan par M. David Rumsey, par ailleurs principal investisseur de DeepGulf Inc.

À l'occasion de ces mesures d'exécution, M. Rumsey ne laissait sur les comptes bancaires de M. Moszkowski que le solde bancaire insaisissable, d'un montant de l'ordre de 600 euros, à peine suffisant pour assurer ses besoins essentiels.

Dans ces conditions, exiger de M. Moszkowski qu'il se rende physiquement aux États-Unis pour participer aux audiences revenait, en pratique, à le priver de toute possibilité effective de comparaître et de présenter sa défense.

Cette impossibilité n'était pourtant pas insurmontable : M. Moszkowski avait expressément sollicité la possibilité de participer aux audiences à distance, afin de pouvoir faire valoir ses observations et assurer la défense de ses intérêts sans avoir à se déplacer physiquement aux États-Unis (**pièces n°3, 4 et 5**).

Il n'a pas été fait droit à cette demande.

Ainsi, alors même que M. Moszkowski avait manifesté sa volonté de participer à la procédure et avait proposé une modalité concrète permettant d'assurer sa comparution, il s'est trouvé privé de toute possibilité effective de prendre part aux débats.

Ses écritures ont également été écartées, alors qu'il avait produit, à la date du 7 mai 2025, pas moins de 86 actes de procédure (**pièces n°2 et 7**).

qu'avocat des plaignants. Le défendeur Marc M. Moszkowski (« Moszkowski ») n'a pas comparu. Le 12 juin 2025, le défendeur a été condamné par défaut et ses plaidoiries, y compris sa demande reconventionnelle et ses défenses affirmatives, ont été supprimées. Le Tribunal, après avoir examiné les témoignages et les preuves présentés, dont le témoignage de Rustin Howard, les pièces admises, la première plainte amendée, les lois applicables en Floride et la jurisprudence, rend le présent arrêt final.

(Pièce adverse n°5)

L'attention de la Juridiction de Céans sera attirée sur le fait que le jugement américain retient, sur le seul témoignage de M. Howard, que celui-ci n'aurait découvert qu'en octobre 2017, lors de conversations avec Bill Lott, l'existence des paiements que M. Moszkowski aurait cherché à lui dissimuler. Cette affirmation est pourtant contredite par des documents : les paiements concernés avaient déjà été pris en compte par M. Howard lui-même dans des documents financiers qu'il avait établis sur la base des informations transmises en 2010, 2011 et 2012. Puis, en mars 2014, M. Moszkowski lui avait remis le détail exact de ces paiements ainsi que les éléments comptables et bancaires correspondants. Aussi, si M. Moszkowski avait été à même de présenter ces éléments à la Juridiction et d'attirer son attention sur ces documents existants, ceux-ci étaient susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'appréciation des faits et sur l'issue du litige.

Cette situation porte directement atteinte au principe du contradictoire et, plus largement, aux droits de la défense, lesquels constituent des exigences fondamentales de l'ordre public procédural français et international.

Malheureusement, il ne s'agit pas d'un fait isolé, puisque le tribunal fédéral avait déjà, par le passé, refusé à M. Moszkowski qu'il compareisse à distance ou qu'il soit dispensé de comparution : lors du procès du 17 juin 2020, M. Moszkowski ne put se rendre au procès américain en raison de l'épidémie de Covid-19 et la proclamation présidentielle suspendant l'entrée aux États-Unis des personnes en provenance de l'espace Schengen. Or, la participation personnelle présentait une importance particulière, d'autant que les adversaires avaient ainsi tout loisir pour présenter des faits que M. Moszkowski considère comme faux et qu'il aurait pu contredire, preuves à l'appui.

Or, dans le cadre d'une demande d'exequatur, le juge français ne saurait reconnaître une décision étrangère dont les conditions de prononcé sont incompatibles avec ces exigences fondamentales.

Par conséquent, cette atteinte à l'ordre public procédural fait obstacle à la reconnaissance en France du jugement litigieux et, par voie de conséquence, au prononcé de son exequatur.

B. Sur l'impossibilité de prononcer l'exequatur au regard du trouble à l'ordre public tiré des dommages-intérêts octroyés par la Juridiction américaine d'un montant trois fois supérieur au préjudice réel :

Le jugement américain dont l'exequatur est sollicité a notamment condamné M. Moszkowski au paiement de dommages-intérêts trois fois supérieurs aux dommages réels subis.

En effet, tel que cela ressort notamment des termes de l'assignation, ainsi que du jugement, le montant de la condamnation représente près de trois fois le montant du préjudice réel allégué par les demandereses.

Une telle condamnation conduit à mettre à la charge de M. Moszkowski une somme excédant très largement la fonction compensatoire traditionnellement attachée aux dommages-intérêts.

En droit français, la réparation d'un dommage a pour finalité de replacer la victime, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Elle ne saurait conduire à l'enrichissement de la victime ni permettre le prononcé d'une sanction privée manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi.

Or, en l'espèce, la condamnation prononcée par la juridiction américaine excède très largement la réparation du préjudice allégué, puisqu'elle conduit à imposer à M. Moszkowski une charge financière représentant près du triple de ce préjudice.

Il revient au juge français de vérifier que les effets, en France, de la décision étrangère ne sont pas manifestement incompatibles avec les principes essentiels de l'ordre public international français.

À cet égard, l'exécution en France d'une condamnation pécuniaire manifestement disproportionnée heurte les exigences fondamentales attachées au principe de réparation intégrale du préjudice et à l'interdiction d'une réparation manifestement excessive.

Le caractère excessif de la condamnation est d'autant moins acceptable que M. Moszkowski conteste, tant la réalité, que l'étendue du préjudice allégué par les demandereses et que les conditions dans lesquelles cette condamnation a été prononcée sont, par ailleurs, affectées par les atteintes au contradictoire précédemment exposées.

Dans ces conditions, l'exécution en France de la condamnation pécuniaire litigieuse serait contraire à l'ordre public international français.

De même, une condamnation trois fois inférieure, telle que demandée à titre subsidiaire par la demanderesse, serait incompatible avec l'ordre public français dès lors que cette condamnation est intervenue sans que M. Moszkowski puisse se défendre et faire valoir ses observations.

Pour rappel, cette condamnation n'a été prononcée par le juge américain que sur la base d'un simple courrier de mise en demeure.

De plus, les flux financiers invoqués sont successivement qualifiés de revenus sociaux, de distributions irrégulières ou de créances, sans qu'aucune qualification cohérente ne soit retenue, ni qu'aucun fondement contractuel ne soit identifié.

Pour toutes ces raisons, le juge français ne saurait prononcer l'exequatur de la décision de justice américaine.

III. SUR L'ARTICLE 37 DE LA LOI N° 91-647 DU 10 JUILLET 1991 :

Monsieur Marc MOSZKOWSKI est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale (**pièce n°12**).

Eu égard à sa situation économique, DeepGulf Inc., partie perdante et non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés, s'il n'avait pas eu cette aide et sont évalués à 3000 euros.

Ainsi, afin de renoncer à percevoir la contribution de l'État, Maître Mallory DE SOUSA, Avocat du défendeur, sollicite la condamnation du DeepGulf Inc. à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée.

Les dépens seront mis à la charge de la société DeepGulf Inc.

PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Draguignan de :

- **DÉBOUTER** la Société DeepGulf Inc. de sa demande tendant à voir déclarer, totalement ou partiellement, exécutoire en France la décision n° 2018 CA 000543 rendue le 3 septembre 2025 par la Juridiction du Comté d'Escambia, Floride ;
- **CONDAMNER** la société DeepGulf Inc. à verser à Me De Sousa, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- **CONDAMNER** la société DeepGulf Inc. aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

Le 24 septembre 2026



Mallory De Sousa
Avocat

BORDEREAU DE PIECES :

1. Ordonnance de renvoi du dossier de la Juridiction fédérale à la Juridiction d'État du 5 mai 2021
2. Historique du dossier devant la Juridiction du Comté d'Escambia
3. Demande de dispense de comparution au procès formulée par M. Moszkowski le 15 avril 2025 pour raisons de santé et financières
4. Avis de preuves médicales complémentaires transmis par M. Moszkowski le 28 mai 2025
5. Demande de dispense de comparution au procès formulée par M. Moszkowski le 17 juin 2025
6. Conclusions en défense de M. Moszkowski du 20 février 2025 concernant l'absence d'informations sur la société Toke Oil & Gas
7. Conclusions en défense de M. Moszkowski du 8 mai 2025 récapitulant l'ensemble de ses écritures et pièces
8. Mémoire initial d'appelant de M. Moszkowski dirigé contre le jugement n°2018 CA 000543 du 3 septembre 2025
9. Jugement sommaire du 27 janvier 2020
10. Jugement sommaire en rectification d'erreur matérielle du 2 juillet 2020 concernant le jugement du 27 janvier 2020
11. Plainte déposée M. Moszkowski en janvier 2026 devant la Cour fédérale (version française)
12. Décision d'aide juridictionnelle totale n° N-83050-2026-001706 du 15 avril 2026
13. Révision des statuts de la Société Toke Oil and Gas du 27 mars 2013 nommant M. Moszkowski comme Président